

경고 요구

- 1. 제 목 : 재활센터동 옥상 방수(우레탄)공사 부적정
- 2. 관계기관 : ○○■■■■■병원
- 3. 내 용

가. 업무개요

○○■■■■■병원에서는 재활의료서비스 전달체계 구축으로 의료서비스 확대를 통한 전체적인 국가유공자에 양질의 재활서비스를 제공하고자 재활센터동 건립공사를 실시하였습니다.

[표] 재활센터동 건립공사 내역

(단위:천원)

구분	계약기간	계약금액	계약업체	하자보수 보증내용	
				분야	보증기간
건축 (기계, 소방)				철콘, 골[10년]	
				방수, 지붕 및 홈통, 금속창호[3년]	
				가설, 조적, 돌, 판넬, 토목, 설비[2년]	
				조경[2년]	
				타일, 미장, 목, 수장, 유리, 철거, 기타 [1년]	
				건축[3년]	
전기				전기[1년]	
통신				통신[2년]	

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제17조(착공 및 공정보고) 제3항에 따르면 계약상대자는 계약의 이행 중에 설계변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 인하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출하여야 하며, 같은 조건 제19조의 5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따르면 시공방법의 변경 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 조건 제27조(검사) 제1항, 제2항에 의하면 계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 계약담당공무원에게 통지하고 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 계약서, 설계서, 준공신고서 기타 관계 서류에 의하여 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

아울러 같은 조건 제33조(하자보수) 제1항에 따라 계약상대자는 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)부터 시행령 제60조(공사계약의 하자담보책임기간)에 의하여 계약서에 정한 기간 동안에 공사목적물의 하자에 대한 보수책임이 있다고 정하고 있습니다.

따라서, ○○■■■■■병원에서는 재활센터동 준공완료 검사 시 책임건설사업관리 기술검토의견서 토대로 설계변경 전·후 확인 등 전체적 이행을 확인하여야 하며, 공정별 하자보수 내역에 대하여 하자보수 기간 내에 보수 할 수 있도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ○○■■■■■병원 종합감사 시 재활센터동 건립공사 계약을 확인 한 결과, 재활센터동 준공정산 진행과정 중 전기, 통신 공종 보험료 정산금액 추정 약 150백만원 잔여예산이 발생되어 재활센터동 건물의 미비한 점을 보완하고자 자체 점검을 실시하였습니다.

이에 재활센터동 옥상 방수층의 몰탈⁴⁾ 미세균열 등으로 인해 깔끔하지 못하고 누수 발생 시 대응할 수 있는 방안이 마땅치 못하다는 사유로 [표]와 같이 상부 우레탄 방수(3mm) 공사를 시행한 것으로 확인 되었습니다.

4) 몰탈 : 모래와 시멘트 및 효율을 높여주는 개선제가 혼합되어 물만 부어서 바로 쓸수 있는 제품으로 주로 미장작업에 사용

[표] 옥상 방수공사 계약 내역

(단위:원)

재활센터동 준공일자	하자보수 기간	추가 계약의뢰일자	계약일자	계약금액	계약업체

그러나 재활센터동 건립공사 옥상 방수 시방서 설계공법에 따르면 연질형복합방수공법으로 신축공사의 옥상면, 저층부스라브, 인공지반부 등의 비노출방수에 적용되는 공법으로서 바탕면에 밀착시켜 시공되는 시공법으로 유연한 접착성과 신축성능을 가지고 있으며, 고강도 신축부재로 맞대 이음함으로써 누수전이가 없고 방수성능이 뛰어난 전면밀착형 비노출 복합방수공법을 적용한 것으로 확인 되었으며,

또한, 재활센터동 옥상 방수공사의 하자보수 기간이 '21.12.20. ~ '23.12.29. 까지 3년 이내에 하자보수요청을 할 수 있음에도 불구하고 누수가 발생 가능 상황을 예상하여 중복 방수공사를 시행한 것으로 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ★★이사(○○○○병원장)는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자